טופס 1

(סעיף 2(ה))

<u>בפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ושש</u> **פ"ר _____/ _____**

<u>המבקשת</u>: **אם תרצו- ציונות להיות או לחדול (ע"ר), ח.פ. 580471662**

באמצעות ב"כ עו"ד ע"י ב"כ עו"ד אסף תכלת (מ.ר. 45590) ו/או שירה פנחס (מ.ר. 103878)

בן-ארי מרנס תכלת ושות', משרד עו"ד ונוטריון

רח' אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי מלחה, בניין ארז, קומה 3 כניסה ב, 9695102

טל: 02-5859311; פקס: 077-4448893

דוא"ל: assaf@bmtlaw.co.il

<u>המשיבים</u>: **1. יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים**

2. היועצת המשפטית לממשלה

באמצעות מח' בג"צים בפרקליטות המדינה

רח' צלאח-א-דין 29, ירושלים

טל: 073-3925590 פקס: 02-6467011 דוא"ל: Hcj-dep@justice.gov.il

<u>בקשה לפסילת מפלגת יאיר גולן ורשימת הדמוקרטים</u>

בהתאם לסעיפים 64(א) ו-64(א1) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 (להלן: חוק הבחירות), וכן ס' 7א' לחוק יסוד: הכנסת (להלן: "חוק היסוד"), מתבקשת ועדת הבחירות לקבוע כי מר יאיר גולן, המשמש כיו"ר מפלגת הדמוקרטים, מנוע מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-26, והכל מהטעמים דלקמן:

<u>פתח דבר</u>

1. "**הזכות לחופש הביטוי [...] מהווה את <u>התנאי המוקדם</u> למימושן של כמעט כל <u>החירויות האחרות</u>**. [..] **יהיה, איפוא, השוני בערכם של הדיבורים הרבים והמגוונים אשר יהיה, ערכו הגבוה של האינטרס הכרוך בחופש הביטוי, נשאר קבוע ואינו משתנה.**" בג"ץ 73/53 **חברת "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים** ז, 871 פס' בלפסק דינו של השי אגרנט (1953) (להלן: פרשת "**קול העם**")

2. בשנים האחרונות, הרוחות סערו לא פעם במדינת ישראל סביב אופייה הדמוקרטי של המדינה, בשאלה מהו המעשה הנכון יותר מבחינה דמוקרטית. אולם לכל היה ברור: מדינת ישראל תמיד היתה, עודנה, ותמיד תישאר – מדינה דמוקרטית.

3. הדמוקרטיה הכרחית להגנה על זכויות האזרח והתושב, למתן חירות ולהקניית שוויון זכויות; לקידומו של הפרט והחברה ולמינופה של החברה הישראלית, בהיבטים החברתיים, הבטחוניים והכלכליים גם יחד. ואולם, לשם כינונה ושימורה של הדמוקרטיה, נדרשים מספר תנאי בסיס; אחד מהם, **ואולי המרכזי שבהם, הוא חופש הביטוי**.

4. קיימות הצדקות רבות לחופש הביטוי: עצם קיומה של הזכות להביע עמדה; גילוי האמת, על ידי קיומו של שוק דעות חופשי, ועוד. פנים שונים לחופש הביטוי, אך אין חולק כי תנאי הוא ואין בלתו לקיומה של דמוקרטיה, ובוודאי לקיומו של הליך בחירות דמוקרטי. לא בכדי, הכיר בית המשפט העליון בחופש הביטוי כעיקרון על דמוקרטי וכזכות יסוד, כבר בפרשת "**קול העם**" הידועה בשנת 1953,שצוטטה לעיל.

5. אף על פי שחשיבות הדמוקרטיה, וחשיבותו של חופש הביטוי וחירויות נוספות לשם קיומה, הן בגדר מושכלות יסוד של ממש; יש מי שמבקש לעשות בה ובהליך הדמוקרטי שימוש, כדי לחתור תחתיה, באמצעות השתקת קולות ודעות, והגבלת ביטויים שאינם לרוחו - אף שהם לגיטימיים לחלוטין כשלעצמם, ואף מוסכמים על אחוז ניכר מהציבור. למבקשים לעשות כן, אין מקום בהליך הדמוקרטי, מאחר שהם חותרים תחת היסודות הבסיסיים ביותר של שיטה זו.

6. עניינה של בקשה זו היא בפסילת מועמדותו לכנסת של המשיב 1 (להלן: "**המשיב**"), מר יאיר גולן, העומד בראש המפלגה אשר באופן אירוני מכונה דווקא "מפלגת הדמוקרטים". זאת, לאור העובדה כי המשיב **מבקש לפגוע באופן דרמטי ומהותי בנשמת אפה של הדמוקרטיה: חופש הביטוי, וחופש העיתונות והתקשורת החופשית**.

7. הבקשה מתבססת על התבטאויות שונות של המשיב, המתאר את תפיסתו ואת תפיסת מפלגתו כפי שהם מקווים לממשה בכנסת ה-26, במסגרתן קרא **<u>לסגירת ערוץ תקשורת מרכזי</u> ופרטי**, **<u>להגבלת התבטאויות של אזרחים ברשתות חברתיות</u>** ואף ל**<u>סגירת מוסדות חינוך</u>** נוספים, מקובלים וערכיים.

8. הראיות המצורפות לבקשה זו מעידות באופן חד משמעי על כך שהמשיב מתכוון לדברים, עומד מאחוריהם ואף גאה בהם. המשיב מראה באופן חד משמעי כי לו ייבחר לכנסת – יצרף את המחשבות למעשים ולמדיניות סדורה. המשיב, למעשה, לוקח חלק בהליך הדמוקרטי לכנסת, ואף מעלה את שם הדמוקרטיה על נס מפלגתו, תוך שהוא מבקש לחתור תחתיו במלוא העוצמה, באותה העת ממש.

9. הבקשה דנן מוגשת על-ידי **גוף שאיננו פוליטי, תנועת אם תרצו – ציונות להיות או לחדול (ע"ר)**, תנועה ששמה לנגד עיניה, בראש ובראשונה, את ההגנה על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ההתבטאויות שיובאו להלן חושפות את הסכנה הממשית לזהותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, ולקיומו של שיח חופשי ופתוח בחברה, שעלולה לעמוד בפתח ככל שהמשיבים יקבעו מושבם בכנסת, שלא לומר בממשלת ישראל.

10. **אין מנוס מלהגיש בקשה זו, במטרה להגן על הדמוקרטיה, על חופש הביטוי ועל חופש העיתונות, שהם תנאים הכרחיים לה, ולקבלה כלשונה.**

11. **<u>על חברי הוועדה להבהיר באופן חד-משמעי למשיב, כדברי כב' שופט בית המשפט העליון הנדל, כי "חופש הביטוי הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה [...] מרכיב מהותי ומעשי, אשר מבדיל בין חברה דמוקרטית לחברה שאיננה כזו."</u>** **(בג"ץ 5239/11 אורי אבנרי נ' הכנסת** פס' 2 לפסק דינו של הש' הנדל **(נבו 15.4.2015))**.

<u>הצדדים</u>

12. **המבקשת** היא התנועה הציונית הגדולה בישראל, הפועלת לחיזוקה כמדינה יהודית ודמוקרטית. מתוקף כך, פועלת התנועה למען שמירה על תקינות ההליך הדמוקרטי ועל עקרונות היסוד של שיטת הבחירות בישראל, בכלל.

13. **המשיב** מכהן כיו"ר מפלגת הדמוקרטים (מיסודה של מפלגת העבודה), מפלגה הרשומה ברשם המפלגות המבקשת להתמודד בבחירות לכנסת ה-26, והוא מספר 1 ברשימת המועמדים מטעמה לכנסת ה-26. המשיב אחראי להתבטאויות השונות והפסולות בנוגע לקידום פעולות שונות שיבצע אם ולכשיבחר לכנסת - אמרות המצדיקות על פניהן את פסילתו האישית מלרוץ לכנסת, בשל פגיעתן החמורה בחוק ובדין.

<u>הרקע הנורמטיבי</u>

14. בבקשה דנן נבקש כי וועדת הבחירות תפעיל את סמכותה לפי סעיפים 64(א) ו-64(א1) לחוק הבחירות, ותקבע כי המשיב מנוע מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-26, וזאת בהתאם להוראות ס' 7א' הקובע:

> מניעת השתתפות בבחירות
>
> 7א(א). **רשימת מועמדים** לא תשתתף בבחירות לכנסת **<u>ולא יהיה אדם מועמד</u>** בבחירות לכנסת, אם יש **במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו**, לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:
>
> (1) **שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה** יהודית **<u>ודמוקרטית</u>**;
>
> (2) הסתה לגזענות;
>
> (3) **תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.**

15. אין צורך לומר, כי הזכות לבחור ולהיבחר היא נשמת אפו של כל משטר דמוקרטי, והתשתית הרעיונית שעליה מבוססת זכות זו מעוגנת בעקרונות יסוד של שוויון וחופש ביטוי פוליטי (ע"ב 2/84 **ניימן נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת-עשרה**, פ"ד לט(2) 225, 264-262 (1985). יחד עם זאת, גם זכות זו איננה זכות מוחלטת, ובית המשפט קבע, באופן חד משמעי, כי סעיף 7א בחוק היסוד, אשר לכאורה מגביל את זכות זו, הנו מרכיב חשוב, הכרחי ויסודי בכל דמוקרטיה חפצת חיים:

> **"סעיף 7א לחוק-היסוד – וכמוהו הוראות דומות בחוקותיהן של מדינות דמוקרטיות – נועד לפתור דילמה קשה בה נתונה המדינה הדמוקרטית, המהווה מעין פאראדוקס דמוקרטי (ראו פרשת ניימן הראשונה, עמ' 321). דילמה זו נעוצה במתח הקיים, בתוככי הדמוקרטיה, בין שני שיקולים נוגדים. מחד גיסא, עומד השיקול כי**

הדמוקרטיה מבוססת על שוק חופשי של דעות, וכי כל מפלגה או רשימת מועמדים – גם זו המבקשת לשלול את הדמוקרטיה או לפגוע בה – זכאית להביע את דעתה ולהתמודד באופן שוויוני בבחירות הקובעות את פני החברה. על פי שיקול זה שלילת השתתפותן בבחירות של רשימות אנטי-דמוקרטיות אינה עולה בקנה אחד עם הדמוקרטיה עצמה. היא עומדת לכאורה בניגוד לרעיון הבסיסי של קיום "שוק פתוח" של דעות. זאת ועוד: שלילת ההשתתפות של רשימות אנטי דמוקרטיות על ידי רוב קיים מעוררת חשש של שימוש לרעה בכוח הרוב תוך דיכוי כוחו הפוליטי של המיעוט. היא גם יכולה להראות כפתרון קסם, שאינו מטפל בשורש הבעיה אלא מונע את ביטויה ובכך אף מקצין את פעולתן של הרשימות האנטי דמוקרטיות. <u>מאידך גיסא, עומד השיקול כי הדמוקרטיה זכאית להגן על עצמה מפני הקמים עליה. זכותה של הדמוקרטיה לשלול את ההשתתפות בהליך הדמוקרטי של רשימות השוללות את הדמוקרטיה עצמה. כדי להוכיח את חיותה אין הדמוקרטיה צריכה לאבד עצמה לדעת.</u>" "ב 11280/02 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה נ' אחמד טיבי (15.5.03), פס' 2 לחוות דעתו של הנשיא א' ברק (להלן: "**עניין טיבי**").

16. החלופה הרלבנטית עליה תתבסס הבקשה דנן היא החלופה **<u>הראשונה</u>**, היינו שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

17. על מנת להוכיח את קיומה של עילת הפסילה, נקבעו מספר אמות מידה ליישומו של הסעיף: "**יש לבחון את המאפיינים הדומיננטיים והמרכזיים של המועמד או של הרשימה ולא את ההיבטים השוליים; יש לבחון את המטרות והמעשים הנלמדים מהצהרות מפורשות או ממסקנות מסתברות המשתמעות באופן חד משמעי; יש לוודא כי אין מדובר בשאיפות תיאורטיות בלבד, אלא בכאלה הנתמכות בפעילויות חוזרות ונשנות לשם מימושן; ולבסוף, על הראיות לכל אלה להיות משכנעות, ברורות וחד משמעיות.**" (א"ב 1095/15 **<u>ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים נ' ח"כ חנין זועבי</u>** (נבו 10.12.2015))

18. כפי שנפסק רבות בעבר על-ידי בית המשפט העליון, שניים מיסודותיה של הדמוקרטיה, המהוות תנאי לקיומה, הם חופש הביטוי, ובכללו חופש העיתונות. כך למשל, נאמר: "**חופש הביטוי הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה, מאחר שבלעדיו עלול המנגנון הדמוקרטי עצמו לצאת פגום. לא בכדי קבע בית משפט זה כבר לפני שנים רבות כי "<u>בלא דמוקרטיה אין חופש ביטוי ובלי חופש ביטוי אין דמוקרטיה</u>" (בג"ץ 14/86 לאור נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות, פ"ד מא(1) 421, 433 (1987)). כיצד יוכלו אזרחים לגבש דעות ואף להצביע אם התהליך של זרימת המידע אליהם הוא חסר או מוטה? <u>חופש הביטוי, במובן זה, ועמו גם חופש העיתונות, הם אמצעים מרכזיים להכרה והערכה של עמדות. הם מאפשרים שיח ציבורי עשיר ופתוח, ומקדמים במובן הרחב את תכליותיו של המשטר הדמוקרטי, המבוסס על עקרונות של השתתפות ושקיפות</u>** (להרחבה, ראו: ראם שגב חופש הביטוי – הצדקות וסייגים 124-148 (2008); אהרן ברק כבוד האדם – הזכות החוקתית ובנותיה 715-717 (2014); ברק מדינה דיני זכויות האדם בישראל 441-440 (2016)).

19. לא ניתן להפריז בחשיבותו של **<u>חופש הביטוי</u>**. לא פעם הובהרה חשיבות חירות הביטוי ועד כמה שורשית היא לקיומה של דמוקרטיה. ובמילותיו של השופט שמגר בעניין ב"ש 298/86 **בן ציון ציטרין נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז תל-אביב**, מא(2) 337 פס' 12 (1987)

"חירות הביטוי היא תנאי מוקדם לקיומה של הדמוקרטיה ולפעולתה התקינה; התהליך הדמוקרטי מותנה באפשרות לקיים ליבון גלוי של הבעיות, העומדות על סדר יומה של המדינה, ולהחליף עליהן דעות בצורה חופשית".

20. כך גם **<u>חופש העיתונות</u>**. חופש העיתונות הינו זכות וחירות יסוד, ומשמש "אמצעי מרכזי להכרה והערכה של עמדות". למעשה, חופש העיתונות איננו רק מתן האפשרות לאנשי תקשורת לחוות את דעתם בפאנלים טלוויזיוניים, אלא גם מתן האפשרות לאזרח לשמוע את הדעות השונות המוצגות בהם: """**<u>חופש העיתונות הוא זכות כמו זכויות רבות יסודיות אחרות, וגם חירות כחירויות אחרות; והיא איננה זכות של העיתונות ואיננה זכות של עיתונאי. היא זכות של כל אחד ואחד מאיתנו. היא זכות הפרט</u>. זכותי היא לקבל בצינורות האפשריים והמקובלים והחוקיים את האינפורמציה הטובה והמדוייקת והמוסמכת והמקיפה והרבה ביותר, וזכותי היא להביא לאחרים בצינורות המקובלים והחוקיים והאפשריים האלה את כל מה שאני יכול להביא לידיעתם, על מנת שידעו הם ויכירו מה דעתי על הענינים העומדים על סדר יומה של הציבוריות. <u>וזוהי זכות הביטוי, זכות הדיבור, לא רק זכות הביטוי והדיבור הפעיל – אלא גם זכות הביטוי והדיבור הסביל</u>**". (חיים כהן "חופש הביטוי וזכויות הפרט" ספר השנה של העיתונאים 189 (התשי"ח))". (ע"א 751/10 **פלוני נ' ד"ר אילנה דיין -אורבך**, פד"י סה(3) 369 (2012) (להלן: "עניין **דיין אורבך**"))

21. יובהר, כפי שהודגש בהמשך אותו פסק דין, כי חופש העיתונות חיוני במיוחד כאשר הדעה המובעת בכלי התקשורת אינה פופולארית, לדעת המאזין: "**להגנה על חופש הביטוי וחופש העיתונות חשיבות יתר דווקא במקום שבו הביטוי אינו פופולארי, אינו נעים לאוזן**" (עניין **דיין אורבך**, פס' 81).

22. כיוון שחופש הביטוי, וחופש העיתונות, קרדינליים כל כך לקיומה של דמוקרטיה, הרי שניסיונות לפגוע בהם, לרבות באמצעות ניסיון לסגור כלי תקשורת, נדחו מניה וביה וזכו לבחינה קפדנית ונוקשה. כך, נקבע שרק בהתקיים "**ראיות רבות עוצמה**" תתאפשר הגבלתן של חופש הביטוי והעיתונות. (בצ"א (מחוזי ת"א) 14866-05-24 **מדינת ישראל נ' אל ג'זירה סאטלייט נטוורק** (4.6.2024))

23. אף צוין במקרים שונים כי טענה כזו עשויה להיחשב כהפליה שאינה לגיטימית:

> "**כלי התקשורת ההמוניים, הרדיו והטלוויזיה, חשיבות מיוחדת ומכרעת נודעת להם, במיוחד עבור אדם או ארגון, אשר מתכוונים להביא את דעותיהם הפוליטיות והחברתיות לפני הציבור במטרה לשכנע אותו בצדקתן. על-כן יש לראות בהנחיה המונעת או המגבילה בצורה גורפת את גישתו של אדם או של סוג אנשים אל אותם כלי התקשורת משום פגיעה חמורה, ובהעדר צידוק מיוחד יש בכך משום הפליה בלתי לגיטימית**" (בג"ץ 399/85 **חבר הכנסת הרב מאיר כהנא נ' הוועד המנהל של רשות השידור**, מא(3) 255 (1987)).

24. אך לאחרונה, בעתירות שנגעו להחלטת הממשלה על סגירת תחנת גלי צה"ל, קבע כב' השופט י' כשר במפורש: "**לא ניתן להסכין לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיניו, יש "לסגור את המיקרופון" של השדרן. שלטון הפועל כך פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל**" בג"ץ 61683-12-25 **התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ממשלת ישראל** (20.8.2026)". והדברים מדברים בעד עצמם.

25. אף מעל במות אחרות הבהירו את עמדתם דמויות בכירות בדימוס בעולם המשפט: בהם שופטת בית המשפט העליון בדימוס, דליה דורנר, שהבהירה כי "**אין דמוקרטיה ללא חופש הביטוי והעיתונות [..]אין בחירות של אמת, ולא אפשריים חילופי שלטון**."[1]

26. כך אמר גם שופט בית המשפט העליון בדימוס, ויו"ר ועדת הבחירות לשעבר, חנן מלצר: "**פגיעה בחופש העיתונות.... הדבר הזה וכל הרעיונות האלו במדינה דמוקרטית הם אסורים**".[2]

27. דברים דומים נאמרו גם מפי השופט העליון בדימוס, אהרון ברק: "**אני רואה סכנה רבה בהצעות השונות לסגור אמצעי תקשורת או להשתלטות עליהם. אנו מצויים במדרון ושוב איננו אותה דמוקרטיה שהיינו בעבר**."[3]

28. לא זו אף זו, במהלך דיון בכנסת מיום 19.12.2024 בעניין חקיקה בנושא תאגיד השידור הציבורי, התבטא כב' השופט (בדימוס) ח' מלצר, אשר גם שימש בעבר כיו"ר וועדת הבחירות, באופן חד משמעי וברור ביחס למשמעות קידום יוזמות חקיקה שמטרתן פגיעה בתקשורת החופשית:

> "**להפריט את תאגיד השידור, או לבטל אותו, או להוציא מתוכו את חברת החדשות – זה בלתי חוקתי בעליל. ואמרתי דבר נוסף – חברי כנסת שתומכים בכך... כי אני אמרתי יש דוקטרינה של הדמוקרטיה המתגוננת שהיא באה עוד לפני חוקי יסוד, והיא קבעה שמי שרוצה לבטל גופים דמוקרטיים.... גם חברי כנסת שתומכים בכך יוכלו בפעם הבאה אפשר יהיה להעלות נגדם את הטענה שצריכים לפסול אותם. אני קורא לחברי הכנסת שנרתמים לעשות את הדבר הזה... שיהיו ערים... כי הם עלולים להימצא במצב שינסו לפסול אותם מהתמודדות בכנסת הבאה. אז את זה צריך להבין**."[4]

29. הנה כי כן: חופש הביטוי הוא הנותן לפרטים ולגופים את היכולת לקחת חלק בשוק חופשי של דעות, מהן יוכלו האזרחים לברור להם ולהצביע לרשימות שמגשימות את ערכיהם. חופש העיתונות, בדומה ולהבדיל מחופש הביטוי, הוא מעין צינור להעברת סוגי מידע שונים אל הציבור. באמצעות כלי התקשורת השונים, הכתובים, המושמעים והנחזים, מוזרם המידע אל הציבור, הפורש אותו לנגד עיניו לפני ובמהלך יום הבוחר.

30. למותר לציין כי אותו "שוק חופשי של דעות", בימינו אנו, מתקיים ביתר שאת ברשתות החברתיות - שאין חולק כי הן "כיכר השוק החדשה": "**חשיבותה של רשת האינטרנט ככלל ושל הרשתות החברתיות בפרט ככלי למימוש חופש הביטוי, היא בבחינת ידע כללי, והאמירה שלפיה הרשת החברתית היא "כיכר העיר" החדשה היא כבר בגדר קלישאה**." <u>עע"מ</u> 7659/22 **אלמוג רובינשטיין נ' רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים** פס' 25 לפסק הדין (21.12.2023). כפי שנאמר בהמשך, רשת האינטרנט אף הופכת את חופש הביטוי למוחשי משמעותית: "**ניתן בהחלט לומר כי חופש הביטוי של עידן האינטרנט אינו כחופש הביטוי של העידן הקדם-אינטרנטי (כפי שיש הסופרים את מניין השנים תוך הבחנה בין התקופה ה'קדם-גוגל' (BG), לבין התקופה ש'לאחר גוגל' (AG). <u>חופש הביטוי הפך לזכות מוחשית הרבה יותר. אם בעבר היכולת להעביר מסרים בתפוצה רחבה, וליטול חלק משמעותי בשיח הציבורי, הייתה שמורה</u>**

---

[1] https://b.walla.co.il/item/3836999
[2] https://www.youtube.com/watch?v=Yxb2rEXLoHY
[3] https://www.i24news.tv/he/news/news/law/artc-363f7086
[4] https://www.facebook.com/watch/?v=1145419850475881

<u>בפועל למתי מעט, ובעיקר לאמצעי התקשורת עצמם או לאלה שהיו בעלי גישה אליהם, בא האינטרנט ופתח את שעריו לכל</u>."

31. כמובן, חשיבות יתרה נודעת לחופש הביטוי בכלל, ולחופש העיתונות ולתקשורת בפרט, בתקופת בחירות. בתקופה זו פורשים הפוליטיקאים על גבי העיתונות והתקשורת את מסריהם כדי לאפשר לאזרחים לבחור אם לתמוך בהם אם לאו.

32. כפי שנראה לעיל, חופש הביטוי וחופש העיתונות, בפלטפורמות השונות בהם הן מתקיימות- ציבוריות ופרטיות גם יחד, הם יקרים מפז, בוודאי בתקופת בחירות; והצעד של סגירת ערוץ, ושל הגבלת או סגירת פלטפורמה אחרת, יש בו כדי לפגוע בצורה אנושה בדמוקרטיה עצמה.

33. ברוח זו, בית המשפט העליון אף הביע ביקורת ביחס למפלגת מרצ (אשר מפלגת הדמוקרטים שהמשיב עומד בראשה, הוקמה על בסיס מפלגת העבודה ועל בסיסה), כאשר בשנת 2022 מנעה את כניסת ערוץ 14 לאירוע תוצאות הבחירות שלה. ביחס לניסיון זה, נקבע כך: "**חסימת דרכו של כלי תקשורת מהגעה לאירוע בעל גוון ציבורי ניכר, כאשר זאת מכוונת לגוף עיתונאי מסוים ואליו בלבד, שקולה לפגיעה "בגרעין הקשה" של חופש העיתונות, וזאת בליבתה של הזירה הציבורית**". (בג"ץ 7232/22 **ערוץ יהודי ישראלי בע"מ נ' מרצ – השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון ואח'** (31.10.2022) (להלן: "**עתירת ערוץ 14**")). עוד הודגש שם כי " **אנו מצויים עתה ערב פתיחת הקלפיות במדינת ישראל, כאשר לא ניתן להפריז בחשיבותה של העבודה העיתונאית בתקופת בחירות**".

34. אף כאשר מפלגת הדמוקרטים עצמה, לפני כחודשיים בלבד, מנעה את כניסתו של ערוץ 14 לסיקור הפריימריז שלה, והאחרון עתר כנגד ההחלטה לבית המשפט המחוזי, בית המשפט הפנה את הצדדים להסכמות ברוח עתירת ערוץ 14.[5] בהקשר זה אף שלח כב' יו"ר הוועדה, כב' השופט נ' סולברג, מכתב לנציגי המפלגות שבו קרא לאפשר גישה שוויונית לכלל כלי התקשורת בכל אירועי הבחירות. במכתב זה אף הדגיש כב' יו"ר הוועדה כי: "**הזכות לדעת אינה זכותו של העיתונאי. היא זכותם של הקוראות והקוראים, המאזינות והמאזינים, הצופות והצופים, ובבוא העת – של המצביעות והמצביעים. עיתונאי שנמנעת ממנו הכניסה אינו נותר בחוץ לבדו – הציבור שהוא משרת נותר בחוץ עמו**". ואידך, זיל גמור.

35. לצידו של חופש הביטוי על מופעיו השונים, עומדת לה חירות בסיס נוספת, הקשורה בחבל עבות לחופש הביטוי: **<u>הזכות לחינוך</u>**. הזכות לחינוך הוכרה כזכות יסוד בשיטתנו המשפטית, וביחס לחשיבותה נאמר כך:

> "**חשיבותה המכרעת של הזכות לחינוך נובעת מחיוניות החינוך למימוש זכויות האדם כפרט ולמיצוי האוטונומיה האישית שלו, כגורם המפתח את אישיותו ואת יכולותיו, ונותן בידיו כוחות התמודדות ואפשרות לממש שוויון הזדמנויות בחברה בה הוא חי בנערותו ובבגרותו. <u>הזכות לחינוך מקרינה על זכויות יסוד אחרות של האדם, כגון חופש הביטוי</u> וחופש העיסוק; מימוש הזכות לחינוך נועד להשיג תכליות חברתיות. החינוך מהווה חוליה מקשרת בין מגזרי החברה השונים והמגוונים ואמצעי גישור חיוני לבניית מירקם חברתי הרמוני. <u>החינוך הוא אמצעי חשוב לקידום ערכים דמוקרטיים חופשיים</u>. הוא תנאי חיוני למימוש העצמי של הפרט,**

[5] https://www.c14.co.il/article/1627137; עת"מ 6501-08-26 **ערוץ יהודי ישראל בע"מ נ' מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן** (08.2026).

ולקיום חיי חברה תקינים" (בג"ץ 4805/07 **המרכז לפלורליזם יהודי - התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' משרד החינוך**, סב(4) 571 פס' 51 לפסק הדין (2008)).

36. למען הסר ספק, חשיבותה של הזכות לחינוך אינה נעוצה בחינוך **מסוים**, אלא בחינוך לתפיסות שונות, לרבות חינוך מגזרי: "**הזכות לחינוך מגזרי מצאה את ביטויה בחקיקה עוד מראשית מיסודו של החינוך בישראל. כך, בד בבד עם מיסודה של מערכת החינוך הממלכתית, <u>הכירה המדינה בצורך של מגזרים שונים לחנך את ילדיהם ברוח צביונם התרבותי הייחודי, אמונתם הדתית ושיוכם הקהילתי. זכותה של קהילה לחינוך מגזרי – חינוך התואם את תפיסת עולמה הייחודית – מבטאת את זכותו של כל אזרח ללמוד במוסד התואם את תפיסת עולמו</u>**." בג"ץ <u>1067/08 **עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך**, סג(2) 398 פס' 14 לפסק הדין (2009)</u>.

37. על רקע דברים אלו ועל רקע חשיבותם של חופש הביטוי, חופש העיתונות – שניהם במופעיהם השונים, והזכות לחינוך כללי ומגזרי, והחשיבות שהוכרה להם בפסיקותיו השונות של בית המשפט העליון, יש לבחון את התבטאויותיו של המשיב, ביחס ליעדים – לא פחות – שמפלגתו, והוא בראשה, מבקשת להשיג.

<u>תמצית העובדות המבססות את הבקשה</u>

38. במסגרת ריאיון שנתן המשיב 2 באולפן Ynet, שפורסם גם בעמוד ה-X של מורן אזולאי, אמר המשיב 2 כך:

"**ערוץ 14 זה ערוץ תעמולה. זה לא ערוץ תקשורת. [...] <u>כשאנחנו נעלה לשלטון אנחנו נסגור את הערוץ הזה [..] חד משמעית</u>**."[6]

- **קישור לכתבה מצ"ב כנספח 1 לבקשה.**

39. דברים דומים נוספים אמר המשיב בהזדמנויות רבות. כך למשל אמר בעמוד ה-X שלו:

"[...] **<u>הערוץ הזה לא יוכל להישאר במתכונתו הנוכחית</u>. לא נאפשר לזלזל בביטחון המדינה בשם אינטרסים פוליטיים. או שהערוץ יתיישר, יאמץ סטנדרטים מקצועיים ויוכפף לכללי האתיקה העיתונאית, <u>או שניאלץ לסגור אותו</u>**".[7]

- **קישור לפוסט ותמונה מתוכו מצ"ב כנספח 2 לבקשה.**

וכן, בריאיון שנתן ל"מתחת לרדאר":

"מראיינת: **האם אתה חושב שצריך לסגור את ערוץ 14?** יאיר גולן: **ערוץ 14, או שיהפוך לערוץ שמציית לכללי האתיקה העיתונאית ויתחיל פשוט לדווח אמת או שיסגר חד משמעית. אין שום סיבה שמדינה דמוקרטית שצריכה להגן על הדמוקרטיה שלה, תאפשר לערוץ הזה להמשיך ולפעול באופן חופשי.**"[8]

- **קישור לריאיון מצ"ב כנספח 3 לבקשה.**

---

[6] https://www.youtube.com/watch?v=d1jkvd3f20g (דקה 01:22-0:01)
[7] https://x.com/YairGolan1/status/2056601279485333665
[8] https://www.youtube.com/watch?v=pc28SUjlwpM&t=2426s (דקה 48:40-40:09)

40. כך ממש- יו"ר ראש של רשימת מפלגה בישראל, שרצה לבחירות בהליך דמוקרטי, מצהיר – כבר כעת, ללא בושה – על רצונה הממשי והקונקרטי לסגור ערוץ תקשורת פרטי בישראל, ערוץ פופולרי ביותר הזוכה לשיעור צפיות של מאות אלפי, אם לא מיליוני אנשים, תוך פגיעה אנושה בדמוקרטיה. וכל כך למה? מתוך חוסר יכולת לשמוע קולות מבקרים שאינם נעימים לאזניו, ותוך ריצה עיוורת להשתקת קולות אלו, המונעת משנאת המן תחת אהבת מרדכי.

41. לא למותר לציין שהדברים האמורים מנוגדים חזיתית לקביעות שניתנו בפסיקה ביחס לחשיבותו של חופש העיתונות: **עיתונות חופשית הינה "תנאי הכרחי למשטר ייצוגי, לממשל תקין והוגן, לחירויות האדם. בפועל היא יכולה לשמש נייר לקמוס של הדמוקרטיה: <u>יש עיתונות חופשית – יש דמוקרטיה; אין עיתונות חופשית – אין דמוקרטיה</u>**." (דנ"א קראוס, בעמ' 53) (ע"א 751/10 **פלוני נ' ד"ר אילנה דיין -אורבך** ,סה(3) 369 (2012) "[8]

42. <u>כאמור לעיל, דברים אלו לא נאמרו בחלל ריק, אלא הצטרפו למעשיה של המפלגה שבראשותה עומד המשיב, ושסירבה להכניס את עיתונאי ערוץ 14 לסיקור, ולנהוג בו ככל גוף תקשורת, חרף הוראות הדין ואמירות ברורות של בית המשפט. עסקינן אפוא בראשית ביצוע אקטיבי.</u>

43. זאת ועוד, המשיב לא חסך והמשיך באמירות דומות ביחס למוסדות חינוך מרכזיים בציונות הדתית-לאומית. כך, למשל, ביום 22.6.24 אמר בסרטון שהופיע בעמוד ה-YouTube של גיא פורן, כי יש לסגור את מכינת עלי ב"תהליך מסודר" ולהשאיר מכינות אחרות, שמעבירות "**מסרים מאוד מאוד נכונים וטובים**."[9] למותר לציין - מסרים "נכונים וטובים", לדידו של המשיב בלבד.

- **קישור לפוסט שבו מופיע הסרטון, ותמונה מתוכו, מצ"ב כנספח 4 לבקשה.**

44. באותו קו המשיך אך לאחרונה, כאשר ביום 21.6.26 כתב המשיב 2 בתגובה לפוסט שהעלה שר האוצר, בצלאל סמוטריץ': "**תודה בצלאל. מוסדות לימוד שיקדמו גזענות, שנאת להט"בים ויפעלו נגד שירות נשים בצה"ל – יפסיקו לקבל את כספי המיסים שלנו**."[10]

- **קישור לפוסט מצ"ב כנספח 5 לבקשה.**

45. לא זו אף זו: בוועידה בה השתתף המשיב 2 בטורונטו, אמר כך: "**הדבר הבא שאעשה – שאנחנו נעשה – זה להטיל מגבלות על הרשתות החברתיות, באופן שלא יאפשר ליצור תעמולה ברוטלית במדיה**."[11]

- **קישור לסרטון מצ"ב כנספח 6 לבקשה.**

46. יובהר: המשיב מכהן כיו"ר מפלגת הדמוקרטים, והדברים הנאמרים על ידו - בייחוד כעת, ערב הבחירות, וכאמור לעיל, משקפות את עמדתו ואת עמדת המפלגה כולה - וכך את הצעדים האופרטיביים אותה מתכננת הרשימה בראשותו לנקוט, עם כניסתה לעמדת כח והשפעה.

---

[9] https://x.com/C14_news/status/1749483917026189614

[10] https://x.com/YairGolan1/status/2068750437172261156?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2068750437172261156%7Ctwgr%5Ed66817e608e9cbcc11be6c87f8e3519d85140a95%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Frotter.net%2Fforum%2Fscoops1%2F954137.shtml

[11] https://www.facebook.com/watch/?v=4079072105680166

47. ברי, כי **<u>הבקשה לסגור את ערוץ 14 פוגעת באופן חמור ומשמעותי בחופש העיתונות</u>**; והקריאות הקיצוניות להפסיק את מימונה של מכינת עלי ודומותיה - מכינה אשר מחנכת את טובי הלוחמים בצה"ל, ושבוגרים רבים כל כך של מוסדותיה נפלו על הגנת המולדת במלחמת חרבות ברזל – **<u>עולות כדי פגיעה ממשית בחופש הביטוי, שהוא אבן הפינה של הדמוקרטיה</u>, ובזכות החוקתית לחינוך**.

48. ואם לא די בכך – לא רק ערוצי תקשורת מבקש מר גולן להחשיך ולסגור; לא רק מוסדות חינוך מפוארים הוא מבקש לסגור; הוא אינו מסתפק בכך. מר גולן ומפלגתו מבקשים גם לסתום פיותיהם של אזרחים, וכל מי שיעז לצפצף מסר אשר אינו יעמוד בקריטריונים הערכיים שאותם יקבעו, בצעד שלא ניתן לכנות אלא כבולשביקי. **<u>זוהי הדמוקרטיה, נוסח "הדמוקרטים".</u>**

49. אין מדובר באמירות אשר יכולות "לעבור ליד האוזן". עסקינן באמירות מסוכנות וחמורות, שהלכה למעשה, מבקשות לשמוט את הקרקע מתחת ליסודות הבסיסיים ביותר של הדמוקרטיה במדינה: חופש הביטוי וחופש העיתונות. כך, עולה לו סיכון משמעותי ביותר להליך הבחירות וחופשיותו, וכן סיכון לחופש הביטוי, ולגופי חינוך ערכיים במדינה.

50. אף אין מדובר בקריאות כלליות או בקווים מנחים: עסקינן בתוכנית סדורה לסגירת ערוץ תקשורת, סגירת מוסד חינוכי והגבלת חופש הביטוי ברשתות החברתיות- כיכר העיר המודרנית, בין הפלטפורמות המרכזיות לשוק הדעות החדש.

51. להשלמת התמונה יובהר: אף שהאמור לעיל הוא בגדר "כוונה" שטרם התגבשה לכדי "מעשה", הרי שלעניין פסילה לפי ס' 7א, מצרפים כוונה למעשה, כאשר עסקינן <u>בדברים המלמדים על קו פעולה מתוכנן ומשנה שיטתית, וגם כאשר דברים אלו נאמרו בשעה שהמועמד היה אזרח מן השורה.</u> פי שכבר נקבע בעבר, וראו א"ב 1806/19 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 נ' ד"ר עופר כסיף** פס' 16 לפסק דינו של הש' מינץ (נבו 18.7.2019): "**[...] כל מועמד כזה נבחן בהתחשב בדברים שאמר עוד טרם שנבחר לנציג ציבור, כאשר החומר שהצטבר לגבי מועמד לעולם יהיה מהתקופה שקדמה למועמדותו**."

52. בנסיבות אלו, אין מנוס מההבנה כי חומרת דבריו של המשיב, מקימים עילה לפוסלו מהריצה לבחירות במסגרת רשימת מפלגת הדמוקרטים.

<u>מסקנות וסיכום</u>

53. **הנה כי כן: עסקינן ביו"ר מפלגה בישראל, אשר מבקש להשתתף במסגרת הליך בחירות דמוקרטי לכנסת, ובד בבד לקדם - ככל שאכן ייבחר – צעדים אשר יחתרו באופן מובהק תחת זהותה של מדינת ישראל כדמוקרטית, לרבות סגירת ערוצים, מוסדות חינוך שאינם מכוונים לערכיו של המשיב בלבד וסתימת פיות נרחבת של אזרחי ישראל במרחבים הוירטואליים הציבוריים.**

54. כמפורט לעיל, התבטאויות אלו עומדות בניגוד לאופיה של מדינת ישראל כדמוקרטית, ומקימות חשש ממשי לשלומה ככזו. ההתבטאויות האמורות עומדות באמות המידה שננקבו בדין ובפסיקה: מדוברות על הצהרות מפורשות; פעולות קונקרטיות המתוכננות לעתיד; ואף בהתבטאויות חד משמעיות, אשר המשיב מגבה אותן פעם אחר פעם, למען יוסר ספק באשר לכוונותיו האמיתיות. זאת לא ניתן לקבל.

55. מן המקובץ, ללא צל של ספק, עולה כי יש לפסול את המשיב מריצה לכנסת, וכך כב' חברי הוועדה מתבקשים לקבוע.

56. **לאור כל האמור, לא נותר כל ספק כי המשיב, למעשה, שולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, ולפיכך אינו זכאי להעמיד עצמו לבחירה במסגרת הבחירות.**

<u>סוף דבר</u>

57. לאחר שעברנו כל זאת, נשוב ונציין את העיקרון הבסיסי:

> **"העיקרון הוא ברור. הגבולות הם ברורים וחדים. <u>אין לאפשר השתתפותם בהליך הדמוקרטי של מי שמבקשים לנצל את הדמוקרטיה כדי לפגוע בה, בערכיה ובערכיה הבסיסיים ביותר של מדינת ישראל</u>. [...] דלתות בית הנבחרים אינן פתוחות עבור אלה המבקשים לפגוע במאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או לתמוך באיום על עצם קיומה."** ע"ב 6668/22 **בל"ד ברית לאומית דמוקרטית נ' ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת ה-25** (נבו 9.10.2022)

58. כפי שהוכח למעלה מכל ספק, המשיב וחבריו תומכים ומובילים באופן חד משמעי בשלילת יסודותיה הדמוקרטיים של המדינה, ובראשם חופש הביטוי והעיתונות.

59. **דווקא במדינת ישראל, מרובת הדעות והמפלגות, קיימת חשיבות עליונה לתקינותו של ההליך הדמוקרטי, ולשמירה על צביונה של המדינה כדמוקרטית. מי שאינו שותף לתפיסה זו – אין לו מקום בבית המחוקקים**.

60. חברי הוועדה הנכבדה הם המחזיקים בידם את שערי הכניסה להיכל הדמוקרטיה. עליהם להפעיל באחריות רבה את סמכותם, ולמנוע מזה המבקש לחתור תחת יסודות הקיום הדמוקרטיים, את הכניסה להיכל זה.

61. אשר על כן, **מתבקשים חברי הוועדה הנכבדה לקבוע כי המשיב מנוע מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-26**.

62. לתמיכה בבקשה זו מצ"ב תצהירו של מתן ג'רפי, מנכ"ל המבקשת.

תאריך: 14 בספטמבר, 2026

_____	_____
אסף תכלת, עו"ד (מ.ר 45590)	**שירה פנחס, עו"ד** (מ.ר. 103878)

ב"כ המבקשת